ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരിത
ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 2023

(സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ (ക്രിമിനൽ)നമ്പർ 2849-2854/ 2022 ൽ നിന്ന് ആവിർ ഭവിച്ചത്)

കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി .... അപ്പീൽ വാദി

കേരള സംസ്ഥാനവും മറ്റൊരാളും .... എതിർകക്ഷികൾ

ഒപ്പം

സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ (ക്രിമിനൽ) നമ്പർ 1487-1493/ 2022

ബത്തേരി രൂപതയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്
മോസ്റ്റ് റവ. ഡോ. ജോസഫ് മാർ തോമസ് ...പരാതിക്കാരൻ

കേരള സംസ്ഥാനവും മറ്റുള്ളവരും മുതലായവർ ... എതിർകക്ഷികൾ

ഒപ്പം

സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ (ക്രിമിനൽ) നമ്പർ........... 2023
ഡയറി നമ്പർ 7364/2022 ൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചത്

താമരശ്ശേരി കത്തോലിക്കാ രൂപതയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്
മാർ റെമെഗിയോസ് ഇഞ്ചാണിയിൽ ...പരാതിക്കാരൻ

കേരള സംസ്ഥാനവും മറ്റുള്ളവരും മുതലായവർ ... എതിർകക്ഷികൾ

വിധിന്യായം

ബെലാ എം. ത്രിവേദി, J.

1. SLP(Crl.)നമ്പർ 2849-2854/ 2022 -ലെ അപ്പീൽ നൽകുവാനുള്ള അപേക്ഷ അനുവദിച്ചു.

2. കേരള ഹൈക്കോടതി എറണാകുളം 12.08.2021-ന് പാസാക്കിയ 2019 ലെ Crl.MC നമ്പർ 8936, 2020-ലെ Crl. MC നമ്പർ 205, 2020-ലെ Crl. MC നമ്പർ 1414, 2020-ലെ Crl. MC നമ്പർ 1409, 2020-ലെ Crl.MC നമ്പർ 2138, 2020-ലെ Crl.MC നമ്പർ 2136, 2019 ലെ Crl. MC നമ്പർ 9115 എന്നിവയിലെ പൊതു വിധിയിലും ഉത്തരവിലും നിന്നാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉടലെടുക്കുന്നത്.

3. കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി (അസ്സൽ പ്രതി) സമർപ്പിച്ച SLP (Crl.) നമ്പർ 2849- 2854/2022 എന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ആറ് അപ്പീലുകളിലെ, 12.08.2021 തിയതിയിലെ അപവദിത പൊതു ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ബത്തേരി രൂപത (ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ കക്ഷിയല്ല) സമർപ്പിച്ച SLP (Crl.) നമ്പർ 1487-1493/2022-ലും, താമരശ്ശേരി കത്തോലിക്കാ രൂപത (ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ കക്ഷിയല്ല) സമർപ്പിച്ച SLP ഡയറി നമ്പർ 7364/2022-ലുമുള്ള 14.02.2022 തിയതിയിലെ ഈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, അപവദിത ഉത്തരവിന്റെ 17 മുതൽ 39 വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജിക്കാരുടെ പരാതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിമിതമായ തലത്തിൽ പ്രസ്തുത ഹരജിക്കാർക്ക് SLP കൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ്ജ് ആലഞ്ചേരി സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകളിലെ വസ്തുതകൾ സൗകര്യത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നു.

4. നിലവിലെ അപ്പീലുകളിലേക്കു നയിക്കുന്ന, രേഖകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്ന, വസ്തുതകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവയാണ്.

(i) ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പൽ സ്ഥാപനമായ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ തലവൻ രൂപതയിലെ ബിഷപ്പാണ്, അതായത് അപ്പീൽ വാദിയായ കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ്ജ് ആലഞ്ചേരി (ശേഷം 'അപ്പീൽ വാദി-ആർച്ച്ബിഷപ്പ്' എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടും.) സിറോ മലബാർ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആത്മീയ, ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലും അധികാരമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന

ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സഭയുടെ ചില സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ അന്യകരണപ്പെടുത്തി. റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ അംഗമെന്നും വിശ്വാസി എന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന നിലവിലെ രണ്ടാം എതിർ കക്ഷിയായ ശ്രീ ജോഷി വർ ഗീസ് (അസ്സൽ പരാതിക്കാരൻ) ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം 190, 200 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 2018 ജൂലൈ മാസം 16ാം തിയതി (1) അപ്പീൽ വാദി-ആർച്ച്ബിഷപ്പ് (2) റവ. ഫാദർ ജോഷി പുതുവ (3) സാജു വർഗീസ് എന്നീ മൂന്നു പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 120B, 406, 409, 418, 420, 423, 465, 467, 468 r/w 34 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി ആരോപിച്ചു കൊണ്ടു കാക്കനാട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ (ഇനിമുതൽ 'ട്രയൽ കോടതി' എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടും) Crl. M.P.No. 5003/2018 എന്ന ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ii) എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള പെരുമ്പാവൂർ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലെ അംഗമാണ് പരാതിക്കാരൻ എന്നതും മറ്റു വിഷയങ്ങളോടൊപ്പം പരാതിയിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. 2011 മെയ് 29 ന് അപ്പീൽ വാദി, രൂപതയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ചുമതലയേറ്റ അദ്ദേഹം പിന്നീട് 2012 ജനുവരി 6 ന് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ കർദ്ദിനാളായി നിയമിതനായി. അതിരൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള 338 പള്ളികൾക്ക് പുറമെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, മഠങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ എന്നിവയും അതിരൂപതയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. കോടിക്കണക്കിനു രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ രൂപതയുടെ അധീനതയിലുണ്ട്. അതിരൂപതയുടെ ആസ്തികളുടെ ഭരണത്തിനും നടത്തിപ്പിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അതിരൂപതയുടെ ബൈലോ 29.07.2009 ന് പരിഷ്കരിച്ചു.

(iii) 2012 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, അപ്പീൽ വാദി-ആർ ച്ച്ബിഷപ്പ് പ്രസ്തുത രൂപതയുടെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസറായിരുന്ന രണ്ടാം പ്രതി റവ. ഫാദർ ജോഷി പുതുവ എന്നയാളുമായി ചേർന്നു രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള ഏതാനും സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ വില്പന

നടത്തുന്നതിന് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും, ആയത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മൂന്നാം പ്രതിയായ സാജു വർഗീസിന് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഏതാനും വസ്തുക്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

(iv) അപ്പീൽ വാദിയും മറ്റ രണ്ടു പ്രതികളും വിചാരണ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയുടെ പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് എന്നതിനാൽ, പ്രസ്തുത പരാതിയിൽ, ഹർജിക്കാരന്റെ സത്യ പ്രസ്താവന ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം 202ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി. പരാതിക്ക് ഉപോല്ബലകമായ മറ്റൊരു സാക്ഷിയെകൂടി വിളിച്ചു വരുത്തുകയും വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്തു. പരാതിക്കാരൻ, പരാതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏതാനും രേഖകളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(v)വിചാരണ കോടതി 2019 ഏപ്രിൽ 2ാം തിയതിയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പരാതി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 409, 418, 420, 465, 467, 468 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള ആരോപണങ്ങളെ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം 203ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം തള്ളുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും 120B, 406, 423 r/w 34 പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളിൽ പ്രതികൾക്കെതിരായി സമൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി.

5. പരാതിക്കാരൻ ജോഷി വർഗീസ്, സമാനമായ അഞ്ച് പരാതികൾ (SLP(Crl.)നമ്പർ 2849-2854/ 2022 ലെ അനുബന്ധം A-4 മുതൽ A-9) കൂടി അപ്പീൽ വാദി-ആർച്ച്ബിഷപ്പിനും മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരെ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ആയതിൽ വിചാരണ കോടതി പ്രത്യേക ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം സമൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

ക്രമ നമ്പർ	CrMP നമ്പർ/ പരാതി നമ്പർ	മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി
1.	CrMP 5005/2018 (CC. No. 1886/2019)	05.11.2019 ന് ഹർജിക്കാരനും മറ്റൊരാൾക്കും എതിരായി സമൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
2.	CrMP 5013/2018 (CC. No. 51/2020)	20.01.2020 ന് ഹർജിക്കാരനും മറ്റൊരാൾക്കും എതിരായി സമൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

3.	CrMP 5011/2018 (CC. No. 50/2020)	20.01.2020 ന് ഹർജിക്കാരനും മറ്റൊരാൾക്കും എതിരായി സമൻസ് പുറപ്പെട്ടുവിച്ചു.
4.	CrMP 5009/2018 (CC. No. 93/2020)	13.02.2020 ന് ഹർജിക്കാരനും മറ്റൊരാൾക്കും എതിരായി സമൻസ് പുറപ്പെട്ടുവിച്ചു.
5.	CrMP 5015/2018 (CC. No. 94/2020)	13.02.2020 ന് ഹർജിക്കാരനും മറ്റൊരാൾക്കും എതിരായി സമൻസ് പുറപ്പെട്ടുവിച്ചു.

6. വിചാരണ കോടതി CrMP 5005/2018 ൽ 02.04.2019 ാം തിയതി പുറപ്പെട്ടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ അസംതൃപ്തരായ അപ്പീൽ വാദി-ആർച്ച്ബിഷപ്പ് (ഒന്നാം പ്രതി) മേൽ പറഞ്ഞ സാജു വർഗീസ് (മൂന്നാം പ്രതി) എന്നിവർ എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി (ഇനിമുതൽ 'സെഷൻസ് കോടതി' എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടും) മുൻപാകെ ക്രിമിനൽ റിവിഷൻ അപേക്ഷ നമ്പർ 20/2019, 21/2019 എന്നിവ ഫയൽ ചെയ്തു. സെഷൻസ് കോടതി പ്രസ്തുത റിവിഷൻ അപേക്ഷ 24.08.2019 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം തള്ളുകയും ആയതിനെതിരെ അപ്പീൽ വാദി-ആർച്ച്ബിഷപ്പ്Crl.M.C. No.8936 / 2019 നോടൊപ്പം മറ്റ് 5 ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻപാകെ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം 482ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അസ്സൽ ഹർജിയിലെ മൂന്നാം പ്രതി സാജു വർഗീസും ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻപാകെ Crl.M.C. No. 9115/2019 സമർപ്പിച്ചു. ഹൈക്കോടതി 2021 ആഗസ്റ്റ് 12 ാം തിയതിയിലെ അപവദിത ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഏഴ് Crl.M.C കളും തള്ളി. പ്രസ്തുത ഹർജികൾ തള്ളി കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി എതിർകക്ഷിയായ സർക്കാരിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി വിഷയങ്ങൾ 25.10.2021 ലേക്കു നിർവഹണ റിപോർട്ടിനായി വയ്ക്കുകയും സമയാസമയങ്ങളിൽ പാസാക്കിയ വിവിധ ഉത്തരവുകളിലൂടെ തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കുകയും ചെയ്തു. ആയതിൽ അസംതൃപ്തരായ മേൽപറഞ്ഞ അപ്പീൽ വാദികൾ നിലവിലെ അപ്പീലുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

7. അപ്പീൽ വാദി-ആർച്ച്ബിഷപ്പിനു വേണ്ടി ഹാജരാവുന്ന അഭിഭാഷകനായ ശ്രീ. സിദ്ധാർഥ ലൂത്ര അപ്പീലിൽ ഉൾപെട്ട വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുവടെ ചേർത്ത പട്ടിക സമർപ്പിച്ചു.

ക്രമ നമ്പർ	കേസ് നമ്പർ	CrlMC No. (HC)	SLP No. (SC)	വിലയാധാരത്തിന്റെ നമ്പർ	വസ്തുവിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം	റി സർവെ നമ്പർ, സ്ഥലവും വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനവും.
1.	CC. No. 632/19 P4@132	Crl.M.C No. 8936/19 P14 @ 392/V2	SLP No. 2849/22	3373/16	24.40	Re.Sy. No. 548/4 വാഴക്കാല വില്ലേജ്, ഭാരത് മാത കോളേജിന് എതിർ വശം. (പേജ് 141, ഖ്ണ്ഡിക 20)
2.	CC. No. 1886/19 P5@148	Crl.M.C No. 205/20	SLP No. 2850/22	2720/16 2721/16 2723/16	3.93 3.94 1.93	Re.Sy. No. 509/4 വാഴക്കാല വില്ലേജിൽ ത്രിക്കാക്കര ഭാഗം കരുണാലയത്തിന് സമീപം(പേജ് 173, ഖ്ണ്ഡിക 37)
3.	CC. No. 51/2020 P6@176	Crl.M.C No.1409/20	SLP No. 2851/22	1679/17 1680/17 1681/17	1.31 1.36 1.41	Re.Sy. No. 509/4 വാഴക്കാല വില്ലേജിൽ ത്രിക്കാക്കര ഭാഗം കരുണാലയത്തിന് സമീപം(പേജ് 198, ഖ്ണ്ഡിക 37)
4.	CC. No. 50/2020 P7@202	Crl.M.C No. 1414/20	SLP No. 2852/22	2735/16	1.92	Re.Sy. No. 509/4 വാഴക്കാല വില്ലേജിൽ ത്രിക്കാക്കര ഭാഗം കരുണാലയത്തിന് സമീപം(പേജ് 222, ഖ്ണ്ഡിക 37)
5.	CC. No. 93/2020 P8@225	Crl.M.C No. 2136/20	SLP No. 2853/22	2732/16 2733/16 2734/16	1.85 1.83 1.93	Re.Sy. No. 509/4 വാഴക്കാല വില്ലേജിൽ ത്രിക്കാക്കര ഭാഗം കരുണാലയത്തിന് സമീപം(പേജ് 254, ഖ്ണ്ഡിക 37)
6.	CC. No.	Crl.M.C	SLP	2368/17	1.31	Re.Sy. No. 509/4

	94/2020 P9@258	No. 2138/20	No. 2854/22	2369/17 2370/17	1.21 1.14	വാഴക്കാല വില്ലെജിൽ ത്രിക്കാക്കര ഭാഗം കരുണാലയത്തിന് സമീപം(പേജ് 1284, ഖ്ണ്ഡിക 37)

8. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ ശ്രീ. ലൂത്ര പറയുന്ന പ്രകാരം 2ാം എതിർ കക്ഷിയായ ജോഷി വർഗീസും മറ്റുള്ളവരും അപ്പീൽ വാദിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരായി സമാനമായ പരാതികളും സമർപ്പിചിട്ടുണ്ട് . ശ്രീ. ലൂത്ര സമർപ്പിച്ച പ്രസ്തുത പരാതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് :-

(i) 03.01.2018: അപ്പീൽ വാദിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരായി, രൂപതയുടെ അധീനതയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വില്പന നടത്തുന്നതിനായി കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന് ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം 156(3)ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് 2ാം എതിർ കക്ഷിയായ ജോഷി വർഗീസ്, പരാതിക്കാരനായി മരട് ജുഡിഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുൻപാകെ CMP No. 2/2018 ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പരാതിയിൽ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനു മുൻപായി മരട് ജുഡിഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി 2ാം എതിർ കക്ഷിയോട് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു . 2ാം എതിർ കക്ഷി, പ്രസ്തുത ഉത്തരവിനെ ഹൈക്കോടതി മുൻപാകെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ആയത് 22.02.2018 തിയതിയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തള്ളുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 30.08.2021 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രസ്തുത പരാതി തള്ളി.

(ii) 12..01.2018 : അതിരൂപതയുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ വിറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് ഹർജിക്കാരനും മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കുമെതിരെ എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പോളച്ചൻ പുതുപ്പാറ എന്ന അഭിഭാഷകൻ സിഎംപി നമ്പർ 179/2018 എന്ന പരാതി നൽകി. എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് 02.02.2018 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പരാതിക്കാരന് പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ, നിയമപ്രകാരം ലഭ്യമായ ഉചിതമായ സിവിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് പരാതി തള്ളി.

(iii)15.01.2018: സമാനമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഷൈൻ വർഗീസ് എന്നയാൾ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ FIR No. 719/2018 ആയി പരാതി നൽകി, ആയതിൽ പോലീസ് ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി, എന്നാൽ പരാതിക്കാരനായ ഷൈൻ വർഗീസ് ഒരു പ്രതിഷേധ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു, അത് ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

(iv)18..03.2019 : ഒരു പരാതിക്കാരനായ പാപ്പച്ചൻ അപ്പീൽ വാദി-ആർ ച്ച്ബിഷപ്പിനും മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരെ കാക്കനാട് ജുഡിഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുൻപാകെ CrMP No. 820/2019 പരാതി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പരാതിക്കാരൻ 12.01.2019 ന് എറണാകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും നടപടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അവസാനം FIR No. 818/2019 രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെങ്കിലും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രസ്തുത പരാതിയിൽ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് നൽ കി.

9. ഒരേ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമർപ്പിച്ച പരാതി മരട് കോടതി തള്ളിയതിനു ശേഷം അപ്പീൽ വാദിക്കെതിരായി അതെ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമർപ്പിച്ച നിലവിലെ പരാതി നിലനില്ക്കുന്നതല്ല എന്ന മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ ശ്രീ. ലൂത്രയുടെ പരമപ്രധാനമായ സമർ പ്പണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം എതിർകക്ഷി 2/2018 03.01.2018-ന് മരടിലെ ജെഎംഎഫ്സി കോടതിയിൽ , സെക്ഷൻ 156(3), സെക്ഷൻ 200 എന്നിവ പ്രകാരം, അപ്പീൽ വാദി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അതിരൂപതയുടെ വസ്തുക്കൾ വഞ്ചനാപരമായി വിറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നാൽ നിലവിലെ ആറു പരാതികൾ രണ്ടാം എതിർകക്ഷി വിചാരണ കോടതിയുടെ മുൻപാകെ വിചാരണ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിലുൾപെട്ടിട്ടുള്ള കാക്കനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വില്പന സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നല്കിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പരാതിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരായില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഒന്നാം പരാതി (C.C. No.2/2018) 30.09.2021 ന് ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി പരിഗണിക്കാതെ തള്ളി

എന്നതിൽ തർക്കമില്ല എന്നാൽ നിലവിലെ പരാതികളിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 120 ബി, 406, 423 r/w 34 എന്നീ വകുപ്പകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് 02.04.2019 ന് വിചാരണ കോടതി സമൻസ് പുറപ്പെട്ടവിച്ച ആയത് 30.09.2021 ന് ഒന്നാം പരാതി തള്ളുന്നതിനു മുൻപുമായിരുന്നു. വ്യവഹാര കാരണം മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ആവിർഭവിച്ചതിനാൽ ഒന്നാം ഇനം വസ്തുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതി മരട് (എറണാകുളം) കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചുവെന്നും ബാക്കി വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏഴ് പരാതികൾ പ്രസ്തുത വസ്തുക്കൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാക്കനാട് JMFC കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത കോടതി മുൻ പാകെ സമർപ്പിച്ചുവെന്നും രണ്ടാം എതിർ കക്ഷി ഫയൽ ചെയ്ത എതിർ വാദത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. മരടിലെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലമായ ഉത്തരവുണ്ടാകുകയോ പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കുകയൊ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, മറിച്ച്, , കാക്കനാട്ടെ വിചാരണ കോടതി പരാതി പരിഗണിക്കുകയും അപ്പീൽവാദികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 120B, 406, 423 r/w 34 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് സമൻസ് അയക്കുകയും തുടർന്ന് ആയത് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു.

10. കുറ്റക്കാരനെതിരെയല്ല മറിച്ച് കുറ്റത്തിനെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് തർക്കിക്കാനാവില്ല. നിലവിൽ *“taking cognizance”* എന്ന പദത്തെ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിൽ ഒരിടത്തും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഈ കോടതി " അറിവ് നേടുക " അല്ലെങ്കിൽ " ജുഡീഷ്യൽ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുക " എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. **എസ്.കെ. സിൻഹ, ചീഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസർ V. വീഡിയോകോൺ ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡും മറ്റുള്ളവരും,**[1] സെക്ഷൻ 202 Cr.PC പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ഈ കോടതി ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചു:

> 19.“*cognizance*” എന്ന വാക്ക് കോഡിൽ നിർവ്വചിച്ചിട്ടില്ല." എന്നാൽ ഈ വാക്ക് നിയതമായതല്ല. ക്രിമിനൽ നിയമത്തിൽ ഇതിന്

1 1(2008)2SCC 492

ഗൂഢമോ നിഗൂഢമോ ആയ പ്രസക്തിയില്ല. "അറിയുക" എന്ന് മാത്രമാണ് ആയത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഒരു കോടതിയെയോ ജഡ്ജിയെയോ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, അത് "ജുഡീഷ്യറിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്ന അത്തരം കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു കോടതിയോ മജിസ്ട്രേറ്റോ നിയമപരമായ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. *"Taking cognizance"* എന്നതിൽ ഔപചാരികമായ യാതൊരു നടപടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. സംഭവിച്ച എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് തന്റെ മനസ്സ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് സംഭവിക്കുന്നു. ക്രിമിനൽ കേസിലെ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ടാണ് കൊഗ്നിസൻ സ് (*cognizance*) എടുക്കുന്നത്. കൊഗ്നിസൻസ് എടുക്കുക എന്നത് സാധുവായ ഒരു വിചാരണ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു sine qua non ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത വ്യവസ്ഥയാണ്. കൊഗ്നിസൻസ് (*cognizance*) എടുക്കുന്നത് കുറ്റത്തിനാണ് കുറ്റവാളിക്കല്ല. ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു കുറ്റകൃത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഓരോ കേസിലെയും വസ്തുതകളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് എപ്പോഴാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചതെന്ന് പറയാനാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സാർ വത്രികമായി പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു നിയമം ചൂണ്ടി കാട്ടാനാവില്ല.

21. "നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ" കോഡിന്റെ XIV അധ്യായം (190-199 വരെ വകുപ്പുകൾ) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 190ാം വകുപ്പ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് കൊഗ്നിസൻസ് (*cognizance*) എടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം മജിസ്ട്രേറ്റിന് നൽകുന്നു. സബ് സെക്ഷൻ (1) പ്രസക്തവും അതിനാൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കാവുന്നതുമാണ്.:

“190. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കൊഗ്നിസൻസ് എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച:–

(1) ഈ അധ്യായത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി, ഏതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റിനും , ഉപവകുപ്പിന് കീഴിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേകം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സെക്കന്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റിനും :

(ക) ഒരു കുറ്റം സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകൾ അടങ്ങിയ പരാതി ലഭിചാൽ;

(ഖ) അത്തരം വസ്തുതകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ.

(ഗ)ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സ്വന്തം അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ."

(2) കൊഗ്നിസൻസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

22.......

23. തുടർന്ന് പതിനാറാം അധ്യായം (മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ നടപടികളുടെ ആരംഭം) വരുന്നു. പതിനാലാം അധ്യായം പ്രകാരം ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് കൊഗ്നിസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ അധ്യായം ബാധകമാകൂ. പ്രൊസസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥയായ 204ാം വകുപ്പ് താഴെ ചേർത്ത പ്രകാരം വായിക്കാവുന്നതാണ്:

"204. പ്രൊസസ് പുറപ്പെടുവിക്കൽ-(1) ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരു കുറ്റകൃത്യം സംബന്ധിച്ച് നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് മതിയായ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കേസ് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ–

(ക) സമൻസ് കേസ്, കുറ്റവാളിയോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമൻസ് അയക്കാവുന്നതാണ്. അഥവാ

(ഖ) വാറണ്ട് കേസ്, കുറ്റാരോപിതനെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പാകെ അല്ലെങ്കിൽ (അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അധികാരപരിധി ഇല്ലെങ്കിൽ) അധികാരപരിധിയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഹാജരാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹതിന് ഒരു വാറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ, അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു സമൻസ്, പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതാണ്.

(2) പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതുവരെ സബ്-സെക്ഷൻ (1) പ്രകാരം പ്രതിക്കെതിരെ സമൻസുകളോ വാറന്റുകളോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതല്ല.

(3) രേഖാമൂലം നൽകിയ ഒരു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു നടപടിയിൽ, സബ്-സെക്ഷൻ (1) പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എല്ലാ

സമൻസുകൾക്കും വാറന്റുകൾക്കും ഒപ്പം അത്തരം പരാതിയുടെ ഒരു പകർപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

(4)ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം തൽക്കാലം ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ് ഫീസോ മറ്റ് ഫീസുകളോ അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതുവരെ ഒരു നടപടിയും പുറപ്പെട്ടുവിക്കില്ല, അത്തരം ഫീസ് ന്യായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ, മജിസ്ട്രേറ്റിന് പരാതി തള്ളിക്കളയാവുന്നതാണ്.

(5) ഈ വകുപ്പിലെ ഒന്നും സെക്ഷൻ 87-ലെ വ്യവസ്ഥകളെ ബാധിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കില്ല.

24. കോഡിന്റെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ വിധിന്യായത്തിൽ, XIV അധ്യായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന "നടപടികളുടെ പ്രാരംഭം ", XVI അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന "നടപടികളുടെ ഉത്ഭവം " എന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നടപടികളുടെ പ്രാരംഭത്തിന് മുന്നോടിയായി നടപടികളുടെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടാവണം. XIV അധ്യായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന "നടപടികളുടെ പ്രാരംഭം" ഇല്ലാതെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ XVI അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന "നടപടികളുടെ ഉത്ഭവം " ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ പതിന്നാലാം അധ്യായത്തിന് കീഴിൽ നടപടികൾ പ്രാരംഭിക്കുന്നതും പതിനാറാം അധ്യായത്തിന് കീഴിൽ നടപടികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതും ഹൈക്കോടതി തുല്യമാക്കിയത് ശരിയായില്ല.

11. ***രാംദേവ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് Vs ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ്*** എന്ന കേസിൽ സി. ആർ. പി. സി സെക്ഷൻ 156 (3), സെക്ഷൻ 202 (1) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഈ കോടതി മേൽപ്പറഞ്ഞ വകുപ്പുകളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ വിസ്തരിച്ച് വിവിധ മുൻ തീരുമാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിനു ശേഷം താഴെപ്പറയുന്ന നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു:

“38. ദേവരപ്പള്ളി ലക്ഷ്മിനാരായണ റെഡ്ഡി v. വി. നാരായണ റെഡ്ഡി [(1976) 3 SCC 252: 1976 SCC (Cri) 380], നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ v. ബരാകര അബ്ദുൾ അസീസ് [(2013) 2 SCC 488: (2013) 2 SCC (Cri) 731],

2 (2015) 6 SCC 439

മധാവോ v. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര [(2013) 5 SCC 615: (2013) 4 SCC (Cri) 141], രമേഷ്ഭായ് പാണ്ഡുറാവു ഹെഡൗ v. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് [(2010) 4 SCC 185 : (2010) 2 SCC (Cri) 801] , എന്നിവയിൽ സെക്ഷൻ 156(3), 202 എന്നിവയുടെ സ്കീം ചർച്ച ചെയ്തു. സെക്ഷൻ 156(3) പ്രകാരമുള്ള അധികാരം മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൊഗ്നിസൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഭ്യർത്ഥിക്കാമെന്നും അത് സെക്ഷൻ 156-ൽ ആരംഭിച്ച് സെക്ഷൻ 173 പ്രകാരം കുറ്റപത്രം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്ന അന്വേഷണ അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പോലീസിന് മുൻകൂർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയിപ്പിന്റെ സ്വഭാവമാണെന്നും നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. മറുവശത്ത് സെക്ഷൻ 202 കോഗ്നിസൻസ് ഘട്ടത്തിന് ശേഷം ബാധകമാണ്, തുടരാൻ മതിയായ കാരണമുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനാണ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം."

12. നിലവിലെ കേസിന്റെ വസ്തുതകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തർക്കരഹിതമായി, എതിർകക്ഷി-പരാതിക്കാരൻ മരടിലെ ജെഎംഎഫ്സി കോടതിയിൽ സി. ആർ. പി. സി യുടെ വകുപ്പുകൾ 156 (3), 202 എന്നിവ പ്രകാരം പോലീസിനോട് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടണമെന്നു അർത്ഥിച്ച ആദ്യ പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും, പ്രസ്തുത പരാതിയിൽ കൂടുതൽ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയില്ല. സി. ആർ. പി. സി വകുപ്പ് 156(3) അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് 202 പ്രകാരം ഒരു അന്വേഷണത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, പ്രസ്തുത പരാതിയിൽ കൂടുതൽ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവാത്തതിനാൽ തള്ളി. എന്നാൽ, കാക്കനാട്ടെ വിചാരണക്കോടതി, മുൻപരാതി തള്ളുന്നതിന് മുമ്പ്, രണ്ടാം എതിർകക്ഷി-പരാതിക്കാരൻ 2000-ൽ നൽകിയ നിലവിലെ ആറ് പരാതി കേസുകളിൽ, അപ്പീൽ വാദിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സമൻസ് അയച്ച് ഇതിനകം കേസുകൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

13. നിലവിലെ പരാതികളിൽ രണ്ടാം എതിർകക്ഷി, അതിരൂപതയുടെ വസ്തുക്കളുടെ വഞ്ചനാപരമായ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അപ്പീൽ വാദിക്കും മറ്റ് പ്രതികൾക്കുമെതിരെ അദ്ദേഹം മുമ്പ് നൽകിയ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ വസ്തുതകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കേവലം അത്തരം വസ്തുതകൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതു, ഐപിസി 34-നൊപ്പം

വായിച്ച 120 ബി, 406, 423 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റങ്ങളുടെ കൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം, വിചാരണ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച സമൻസ് അസാധുവാക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കില്ല. സി.ആർ.എം.പി. നമ്പർ 5003/2018 ലെ 02.04.2019 ലെ ഉത്തരവിൽ നിന്ന്, പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങളും പരാതിക്കാരന്റെയും ഒരു സാക്ഷിയുടെയും തെളിവുകളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച വിചാരണക്കോടതി, മേൽപ്പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഐപിസിയുടെ 409, 418, 420, 465, 467, 468 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തികച്ചും വ്യക്തമാണ്, ഇത് അപ്പീൽ വാദിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സമൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിചാരണ കോടതി ശരിയായി മനസ്സ് വച്ച് പരിഗണിച്ചതായി കാണിക്കുന്നു.

14. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ. ലൂത്ര സമർപ്പിച്ച വാദത്തെ സംബന്ധിച്ച്, രണ്ടാം എതിർകക്ഷിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ അതേ പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള അതേ വസ്തുതകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല, 1962 മുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം വളരെ നന്നായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. **പ്രമഥ നാഥ് താലൂക്ക്ദാർ Vs. സരോജ് രഞ്ജൻ സർക്കാർ**[3], എന്ന കേസിൽ നീതിയുടെ പ്രകടമായ പിശക് അല്ലെങ്കിൽ നീതിയുടെ പ്രകടമായ നിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തെളിവുകൾ വരുമ്പോൾ, ക്രിമിനൽ നടപടി സംഹിതയുടെ വകുപ്പ് 203 പ്രകാരം മുൻ പരാതി തള്ളിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പരാതി അതായത് പുതിയ പരാതി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് വിധിച്ചു. ക്രിമിനൽ നടപടി സംഹിതയുടെ വകുപ്പ് 203 പ്രകാരം പരാതി തള്ളുന്ന ഉത്തരവ് അതേ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ പരാതി പരിഗണിക്കുന്നതിന് തടസ്സമല്ല, എന്നാൽ അത് അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ, ഉദാ. മുമ്പത്തെ ഉത്തരവ് അപൂർണ്ണമായ രേഖയിലോ പരാതിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമോ പാസാക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായും അസംബന്ധമോ അന്യായമോ വിഡ്ഢിത്തമോ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായ ഉത്സാഹത്തോടെ മുൻ നടപടികളിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത പുതിയ വസ്തുതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

3 AIR 1962 SC 876

അതിന്റെ ഖണ്ഡിക 48-ൽ നടത്തിയ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പുനർനിർമ്മിക്കാം:

> "48. ക്രിമിനൽ നടപടി സംഹിത പ്രകാരം "മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെയുള്ള പരാതികൾ" എന്ന വിഷയം ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിന്റെ XVI അധ്യായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. വകുപ്പുകൾ 200, 202, 203 എന്നിവയാണ് ഈ കേസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ. വകുപ്പ് 200 പരാതിക്കാരുടെ പരിശോധനയും, വകുപ്പ് 202, 203, 204 എന്നിവ പരാതി തള്ളിക്കളയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനോ ഉള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അധികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വകുപ്പുകൾ 202, 203 എന്നിവയുടെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും വാദിലാൽ പഞ്ചാൽ v. ദത്താത്രയ ദുലാജി ഘാ ദിഗാവോങ്കർ [വാദിലാൽ പഞ്ചാൽ v. ദത്താത്രയ ദുലാജി ഘാ ദിഗാവോങ്കർ, AIR 1960 SC 1113 : 1960 Cri LJ] 1499 എന്ന കേസിൽ കോടതി നിലപാടെടുത്തു. വകുപ്പ് 202 പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധി, നടപടിക്രമം നൽകണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പരാതി സത്യമോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ വകുപ്പ് 203 ഈ ആവശ്യത്തിനായി പരിഗണിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ക്രിമിനൽ നടപടി സംഹിത വകുപ്പ് 203 പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റ് രൂപീകരിക്കേണ്ട വിധിന്യായം, പരാതിക്കാരന്റെയും അവന്റെ സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികളും അന്വേഷണത്തിന്റെയോ അന്വേഷണത്തിന്റെയോ ഫലമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം. അദ്ദേഹം തന്റെ മനസ്സിനെ വസ്തുതകളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും തുടരുന്നതിന് മതിയായ കാരണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന തന്റെ വിധിന്യായം രൂപപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അതിനാൽ, ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ വകുപ്പ് 202 പ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കുകയും തന്റെ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യൽപരമായി തന്റെ മനസ്സ് പ്രയോഗിക്കുകയും തുടർന്ന് ഉത്തരവിടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ, അദ്ദേഹം തെറ്റായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് പറയാനാവില്ല. ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ വകുപ്പ് 203 പ്രകാരം ഒരു പരാതി തള്ളിയ ഉത്തരവ്, എന്നിരുന്നാലും, അതേ വസ്തുതകളിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ പരാതി പരിഗണിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല, എന്നാൽ അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത്

പരിഗണിക്കു, ഉദാ. അപൂർണ്ണമായ രേഖയോ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായും അസംബന്ധമോ, അന്യായമോ, വിഡ്ഢിത്തമോ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായ ഉത്സാഹത്തോടെ, മുൻ നടപടികളിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത പുതിയ വസ്തുതകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. പരാതിക്കാരന്റെ കേസ് പൂർണ്ണമായി പരിഗണിച്ച്, പരാതിക്കാരനെതിരായി തീരുമാനം വന്നതിനു ശേഷം അയാൾക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ തന്റെ പരാതി അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു അവസരം നൽകണം എന്നത് നീതിയുടെ താൽപ്പര്യമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. അല്ലാഹ് ദിത്ത v. കരം ബക്ഷ് [അല്ലാഹ് ദിത്ത v. കരം ബക്ഷ്, 1930 SCC Online Lah 268 : AIR 1930 Lah 879] ; ആർ.എൻ. ചൗബേ v. പി. ജെയിൻ [ആർ.എൻ. ചൗബേ v. പി. ജെയിൻ, 1948 SCC Online Pat 85: AIR 1949 Pat 256]; ഹൻസബായ് സായാജി പയാഗുഡെ v. ആനന്ദ ഗനുജി പയാഗുഡെ [ഹൻസബായ് സായാജി പയാഗുഡെ v. ആനന്ദ ഗനുജി പയാഗുഡെ, 1949 SCC Online Bom 99 : AIR 1949 Bom 384] കൂടാതെ ദൊരൈസ്വാമി അയ്യർ v. ടി. സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ [ദൊരൈസ്വാമി അയ്യർ v. ടി. സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ, 1917 SCC Online Mad 167 : AIR 1918 Mad 484]. ഒരു പുതിയ പരാതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പുതിയ വസ്തുതകൾ ചേർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അപ്പീൽ പ്രകാരമുള്ള വിധിയിലെ പ്രത്യേക ബെഞ്ച് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വീക്ഷണം അംഗീകരിച്ചില്ല. [ഹൻസബായ് സായാജി പയാഗുഡെ v. ആനന്ദ ഗനുജി പയാഗുഡെ, 1949 SCC Online Bom 99 : AIR 1949 Bom 384] അല്ലെങ്കിൽ പട്ന ഹൈക്കോടതി [ആർ.എൻ. ചൗബേ v. പി. ജെയിൻ, 1948 SCC Online Pat 85 : AIR 1949 Pat 256] മുകളിലെ കേസുകളിൽ ക്വീൻ എംപ്രസ് v. ഡോലെഗോബിന്ദ് ദാസ് [ക്വീൻ എംപ്രസ് v. ഡോലെഗോബിന്ദ് ദാസ്, 1900 SCC Online Cal 229 : ILR (1901) 28 Cal 211] എന്ന കേസിലെ മക്ലീൻ, C.J. യുടെ അഭിപ്രായം ഉദ്ധരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ നിലപാടുതന്നെ ദ്വാരക നാഥ് മൊണ്ടൂൾ v. ബെനി മദ്ഹബ് ബാനർജി [ദ്വാരക നാഥ് മൊണ്ടൂൾ v. ബെനി മദ്ഹബ് ബാനർജി, 1901 SCC Online Cal 242 : ILR (1901) 28 Cal 652] എന്ന കേസിലെ ഒരു ഫുൾ ബെഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതിനാൽ, വ്യക്തമായ പിഴവ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ഉത്തരവിൽ നീതിയുടെ പ്രകടമായ പിഴവ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തെളിവുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പരാതി പരിഗണിക്കാം."

15. **പ്രമഥ നാഥ് താലൂക്ദാർ (മേൽപരാമർശം)** കേസിൽ നടത്തിയ പ്രസ്തുത നിരീക്ഷണങ്ങൾ **ജതീന്ദർ സിങ്ങും മറ്റുള്ളവരും V. രഞ്ജിത് കൗർ**[4] കേസിലും **രൺവീർ സിംഗ് Vs. ഹരിയാന സംസ്ഥാനവും മറ്റൊരാളും**[5] എന്ന കേസിലും , **പൂനം ചന്ദ് ജെയിനും മറ്റൊരാളും V. ഫസ്രു**[6], എന്നിവയിൽ പിന്നീട്ട വന്ന വിവിധ തീരുമാനങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചു, അവ തന്നെ **സാംതാ നായിഡുവും മറ്റൊരാളും V. മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനവും മറ്റൊരാളും**[7] എന്ന കേസിൽ ഏറ്റവും പുതിയ തീരുമാനത്തിലും ആവർത്തിച്ചു. അതിനാൽ, പ്രസ്തുത നിയമപരമായ നിലപാട് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, എതിർകക്ഷിയായ പരാതിക്കാരൻ മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച പരാതി മറ്റ് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെയുള്ളപ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസ്തുത കോടതി പ്രസ്തുത മുൻ പരാതി അതിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കാതെ, കേസ് പരിഗണിക്കാതെ തള്ളിയതിനാൽ എതിർകക്ഷിയായ പരാതിക്കാരൻ സമർപ്പിച്ച പരാതികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ വിചാരണ കോടതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പിഴവ് സംഭവിച്ചുവെന്ന് പറയാനാവില്ല.

16. മറ്റ് പരാതിക്കാർ അപ്പീൽ വാദിക്കെതിരെയും സമാനമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെയും നൽകിയ സമാനമായ പരാതികളിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ. ലൂത്രയും സമർപ്പിച്ചു. കോടതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രസ്തുത സമർപ്പണത്തിൽ കാര്യമായ യാതൊന്നും ഇല്ല. പ്രസ്തുത പരാതികളിൽ പരാതിക്കാരുടേയും പ്രതികളുടേയും പേരുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നതിന് പുറമെ, മറ്റെല്ലാ പരാതികളും നിലവിലെ പരാതികൾ സമർപ്പിച്ച അതേ വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് സംഗ്രഹിച്ചെടുക്കുക പ്രയാസമാണ്. മറ്റൊരു പരാതിക്കാരിയായ ഷൈൻ വർഗീസ് നൽകിയ ഒരു പരാതിയിൽ, പോലീസ് അടച്ചുപൂട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെങ്കിലും, പ്രസ്തുത പരാതിക്കാരി പ്രതിഷേധ ഹർജി സമർപ്പിച്ചതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിചാരണ കോടതി കേസിന്റെ വിചാരണ പുനരാരംഭിച്ചതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

4 (2001) 2 SCC 570
5 (2009) 9 SCC 642
6 (2010) 2 SCC 631
7 (2020) 5 SCC 378

17. സമൻസ് അയച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റങ്ങളുടെ ചേരുവകൾ ഉൾപ്പെടെ വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം അപ്പീൽ വാദിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ സമൻസ് അയച്ചുകൊണ്ട് വിചാരണ കോടതി അപ്പീൽ വാദിക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്തുത ഉത്തരവുകൾ, അപ്പീൽ വാദി നൽകിയ റിവിഷൻ ഹർജികളിൽ സെഷൻസ് കോടതി ശരിവച്ചു. സിആർപിസി വകുപ്പ് 482 പ്രകാരം അപ്പീൽ വാദി നൽകിയ ഹർജികളിൽ കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകർ നൽകിയ വാദങ്ങളും ഹൈക്കോടതി അപവദിത ഉത്തരവിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ സെഷൻസ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ശരിവച്ചു. ആരോപണവിധേയമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അപ്പീൽ വാദിയുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് താഴെയുള്ള മൂന്ന് കോടതികൾ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളും കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ കോടതി അതിൽ ഇടപെടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല.

18. സമൻസ് അയച്ച ഒരു പ്രതിയെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല, അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും നിസ്സാര പരാതിയിന്മേൽ അതിൽ പ്രതിയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സമൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. എന്നിരുന്നാലും സിആർപിസി വകുപ്പ് 202 ന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെയോ വ്യക്തികളെയോ എതിരായി നിയമനടപടി എടുക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ പ്രാപ്തരാക്കുക കൂടിയാണ്. നിരപരാധികൾക്കെതിരെയുള്ള ദുരുദ്ദേശപരവും നിസ്സാരവുമായ പരാതികൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, നീതിപൂർവകമായ വിചാരണ നടത്തി കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിലവിലെ കേസുകളിൽ, ആരോപണവിധേയമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അപ്പീൽ വാദിയുടെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ചുവടെയുള്ള മൂന്ന് കോടതികളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ ഈ കോടതി അത് ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രസ്തുത പരാതികളുടെ രേഖ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ വാദി ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെതിരെ സമൻസ് അയച്ചുകൊണ്ട്

വിചാരണക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളിൽ നിയമവിരുദ്ധതയോ ബലഹീനതയോ ഈ കോടതി കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഉചിതമാണ്.

19. ബത്തേരിയിലെ രൂപത സമർപ്പിച്ച 2022 ലെ എസ് എൽ പി (ക്രിമിനൽ) 1487–1493, താമരശ്ശേരി കത്തോലിക്കാ രൂപത (ഇനിമുതൽ 'ഹരജിക്കാർ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു) സമർപ്പിച്ച 2022 ലെ ഡയറി നമ്പർ 7364 എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, പ്രസ്തുത ഹരജിക്കാർ, അപവദിത വിധിന്യായത്തിന്റെ ഖണ്ഡിക 17 മുതൽ 39 വരെ ഹൈക്കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഹരജിക്കാരെയും മറ്റ് രൂപതകളെയും ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി പ്രസ്തുത നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതാണെന്നും അത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഹർജിക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്തു. സിറോ മലബാർ കത്തോലിക്കാ സഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കത്തോലിക്കാ സഭകളുടെ സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപ്പിലാക്കിയ ഇടപാടുകൾ അസാധുവാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപവദിത വിധിന്യായത്തിലെ ഇത്തരം പൊതു നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പ്രസ്തുത ഹർജിക്കാർ പറയുന്നു.

20. ഇക്കാര്യത്തിൽ, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ. ചന്ദർ ഉദയ് സിംഗ്, ഹരജിക്കാർക്ക് അപ്പീൽ വാദി–കുറ്റാരോപിതൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് സമർപ്പിച്ചു, എന്നിരുന്നാലും, സിആർപിസി വകുപ്പ് 482 പ്രകാരമുള്ള നടപടിയിൽ ഹൈക്കോടതി നിയമപരമായി അനുവദനീയമല്ലാത്ത രീതിയിൽ, ബാധിത കക്ഷികൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാതെ, കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ആത്മീയവും സഭാപരവും താൽക്കാലികവുമായ അധികാരങ്ങൾ നിർവചിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ.ചന്ദർ ഉദയ് സിംഗ്, നടപടികളിലുള്ള മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ താൽപ്പര്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ, 2019 ലെ എസ് എൽ പി (ക്രിമിനൽ) 4567 (അനു കുമാർ Vs. സംസ്ഥാനവും (കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) മറ്റൊരാളും) ഈ കോടതി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളെ

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

21. ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച അപവദിത ഉത്തരവിലൂടെ കടന്നുപോയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഖണ്ഡിക 17 മുതൽ 39 വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകളിൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, പ്രസ്തുത പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, സഭകളുടെ താത്കാലികവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ അധികാരങ്ങളും അധികാരവും സംബന്ധിച്ച് ഈ കോടതിയുടെ വിവിധ തീരുമാനങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ച് കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഭിഭാഷകന്മാരുടെ നിവേദനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് നടത്തിയത്. തീർച്ചയായും, ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ സർവ്വവാഹിയും പൊതുവായ സ്വഭാവം ഉള്ളതുമാണ്, എന്നാൽ സിആർപിസി 482–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അപ്പീൽ വാദി–ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സമർപ്പിച്ച ഹരജികളിലെ അപവദിത ഉത്തരവിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമായതിനാൽ, പ്രസ്തുത നിരീക്ഷണങ്ങൾ അന്തിമമാണെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, വിഷയം കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാതെ, അപവദിത ഉത്തരവിന്റെ ഖണ്ഡിക 17 മുതൽ 39 വരെയുള്ള പ്രസ്തുത പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായവും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ, ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, അതനുസരിച്ച് രണ്ടാം എതിർകക്ഷി, ആർച്ച് ബിഷപ്പിനും മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത പരാതികളിൽ നിയമാനുസൃതമായി, ഹൈക്കോടതിയുടെ അപവദിത ഉത്തരവിൽ നടത്തിയ പ്രസ്തുത നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താതെ, തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാൻ വിചാരണ കോടതിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഹരജിക്കാർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സഭകൾ ഇതിനകം നടത്തിയ ഇടപാടുകളിൽ പ്രസ്തുത നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപരമായി അനുവദനീയമായേക്കാവുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രസ്തുത ഹർജിക്കാരെ അനുവദിച്ചു.

22. പ്രസ്തുത ഹരജിക്കാരുടെ പരാതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് മറ്റ് കാര്യങ്ങളും രേഖകളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, പ്രത്യേകിച്ച്, പ്രസ്തുത ഹരജിക്കാർ തങ്ങൾ കടുത്ത അനീതി അനുഭവിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ, ഇന്ത്യൻ

ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 136 പ്രകാരമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിമിതമായ അധികാരപരിധി ഉപയോഗിച്ച്, ഹർജിക്കാരായ ബത്തേരി രൂപതയും താമരശ്ശേരി കത്തോലിക്കാ രൂപതയും സമർപ്പിച്ച പ്രസ്തുത എസ് എൽ പി കൾ പരിഗണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, ഈ കോടതിയുടെ വിവിധ തീരുമാനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കക്ഷികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭിഭാഷകർ സമർപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ഹൈക്കോടതി പ്രസ്തുത നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്, പ്രസ്തുത നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമായതിനാൽ, അന്തിമമാണെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല.

23. സിആർപിസി 482–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അപ്പീൽ വാദി നൽകിയ ഹർജികൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച തുടർന്നുള്ള ഉത്തരവുകളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാണ്. ഹൈക്കോടതി അതിരൂപതയുടെ വസ്തുക്കൾ വഞ്ചനാപരമായി വിറ്റതിന് അപ്പീൽ വാദിയും മറ്റ് പ്രതികളും ചേർന്ന് നടത്തിയ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചുള്ള അപവദിത ഉത്തരവിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, ധനനിശ്ചയാധാരം ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചോ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ളതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്പീൽ വാദിയും മറ്റുള്ളവരും സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കിയ പ്രസ്തുത ധനനിശ്ചയാധാരം സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഹർജികളുടെ വ്യാപ്തി കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചു. സിആർപിസി വകുപ്പ് 482 പ്രകാരം അപ്പീൽ വാദി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇനിപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി :–

> "അതിനാൽ, 2007 ലെ ധനനിശ്ചയാധാരം ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഭൂമിയോ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയോ സംബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയതാണോ എന്നു അന്വേഷിച്ചു, അത് ബോധ്യപ്പെടുവാൻ സർക്കാർ അതിന്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മുഖേന ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുന്നു കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സർക്കാർ ഭൂമിയോ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയോ ആയിരുന്നോ, കൂടാതെ ഭൂസംരക്ഷണ നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയരായി കടമ നിർവഹിക്കേണ്ട ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായ

അലംഭാവം / നിഷ്ക്രിയത്വം എന്നിവയും അന്വേഷിക്കണം, ഇതിനായി സിവിൽ, ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളിൽ മതിയായ അറിവുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്."

24. ഹൈക്കോടതി മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല, മറിച്ച് റോസ്റ്റർ മാറ്റിയതിന് ശേഷവും തുടർന്നുള്ള ഉത്തരവുകൾ പാസാക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പീൽ വാദിക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച നിലവിലെ അപ്പീലുകളിൽ ഐ.എ. 106695/2022 അപേക്ഷയിൽ നിന്ന്, ഹൈക്കോടതിയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ജഡ്ജി, അപവദിത ഉത്തരവിൽ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കേസ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിലനിർത്തിയതായി തോന്നുന്നു, അതിനുശേഷം 08.02.2022 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, പ്രധാന കേസ് ആയ 2019 ലെ ക്രിമിനൽ എം സി നം. 8936 ൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഒരു കൂട്ടതൽ കക്ഷിയായി കക്ഷി ചേർക്കാൻ രജിസ്ട്രിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം നിരീക്ഷിച്ചു :-

> "6. മതത്തിന്റെയോ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ മറവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻകോർപറേഷൻ നടത്താത്ത സംഘടനകളുടെ നിയമപരമായ പദവിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സമഗ്രമായ നിയമം ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കേൾക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
>
> 7. സർക്കാർ വസ്തുക്കൾ/പൊതുസ്വത്തുക്കൾ, പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി എന്നിവയുടെ ദുരുപയോഗം ആശങ്കാജനകമായ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, അത് മതസംഘടനകളോ സഭാ സ്ഥാപനങ്ങളോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു യോഗ്യതയുള്ള കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമസഭയിലേക്കും പാർലമെന്റിലേക്കും അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായക ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ. മതത്തിന്റെയോ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ മറവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻകോർപറേഷൻ നടത്താത്ത സംഘടനകൾ വഴി സർക്കാർ ഭൂമി, പൊതു സ്വത്ത്, പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി എന്നിവയ്ക്ക് മേൽ വൻതോതിലുള്ള കൈയേറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം

ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഈ കോടതി നിയമപരമായി തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണിത്. പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയുടെ ഇത്തരം ദുരുപയോഗവും കയ്യേറ്റവും ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. സർക്കാരിന്റെയും പൊതു സ്വത്തുക്കളുടെയും മേലുള്ള കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പൊതുകാര്യങ്ങൾ, അന്വേഷണം മുതലായവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് സമാനമായി കേന്ദ്ര തലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സർക്കാർ ഏജൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

8. പ്രധാന കേസ് ആയ 2019 ലെ ക്രിമിനൽ എം സി നം. 8936 എന്ന കേസിൽ അവരുടെ വീക്ഷണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും, മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമഗ്രമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനും, പുറമെ ഒരു കേന്ദ്ര ഏജൻസി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും, അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഒരു കൂടുതൽ കക്ഷിയായി കക്ഷി ചേർക്കാൻ രജിസ്ട്രിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

9. അന്വേഷണം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, 02/03/2022–നോ അതിനുമുമ്പോ ഈ കോടതി ഉന്നയിക്കുന്നതും നിർദ്ദേശിച്ചതുമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേസ് 03/03/2022–ന് വിളിക്കുക"

25. അതിനുശേഷം 03.03.2022–ന് ഹൈക്കോടതി ഇനിപ്പറയുന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു:

“അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാജരായി, മറുപടി ഫയൽ ചെയ്യാൻ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ടോ അധിക റിപ്പോർട്ടോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും ഈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് എന്തുകൊണ്ട് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പ്രധാന കേസിൽ കൂടുതൽ എതിർകക്ഷിയായി സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഡൽഹിയിലെ ഡയറക്ടർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ കൂടുതൽ

എതിർകക്ഷിയായി കക്ഷി ചേർക്കാൻ രജിസ്ട്രിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങൾക്കായി 12.08.2021 ലെ വിധിന്യായത്തിന്റെ പകർപ്പ് 08.02.2022 ലെ ഉത്തരവിനൊപ്പം അയയ്ക്കാൻ രജിസ്ട്രിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകും. കേസ് 21.03.2022-ന് വിളിക്കുക.

26. വീണ്ടും 10.06.2022-ൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചു -

> "നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറലിനും നിരവധി പോസ്റ്റിംഗുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകും.
> ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 296-ാം അനുച്ഛേദത്തെ പരാമർശിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകും. അവസാന അവസരമെന്ന നിലയിൽ, കേസ് 23-06-2022-ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

27. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉത്തരവുകളിൽ നിന്ന്, സിആർപിസിയുടെ വകുപ്പ് 482 പ്രകാരം അപ്പീൽ വാദി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ തള്ളിയതിന് ശേഷം, ഹൈക്കോടതി സ്വയമേവ കേസെടുക്കാനുള്ള അധികാരിത ഉപയോഗിച്ച് അപ്പീൽ വാദി വിറ്റ ചില സ്വത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ തീറാധാരങ്ങൾ ധനനിശ്ചയാധാരങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും, പ്രസ്തുത വസ്തുക്കൾ സർക്കാരിന്റേതാണോ അതോ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുവാനും, പ്രസ്തുത ധനനിശ്ചയാധാരം സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ എന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതിനുശേഷം, റോസ്റ്റർ മാറ്റിയതിന് ശേഷവും ബന്ധപ്പെട്ട ജഡ്ജി തന്റെ പക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും, വകുപ്പ് 482 പ്രകാരമുള്ള പ്രധാന ഹർജികളുടെ

വിഷയമോ അഭിഭാഷകർ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചതോ അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മതത്തിന്റെയോ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ മറവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻകോർപറേഷൻ നടത്താത്ത സംഘടനകളുടെ നിയമപരമായ നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സമഗ്രമായ ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജഡ്ജി തന്റെ പ്ലീനറി-ഉപദേശക ചുമതലയും ഏറ്റെടുത്തു. സംസ്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന്, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിക്കുകയും, പ്രധാന കേസ് തീർപ്പാക്കിയെങ്കിലും പ്രധാന കേസിൽ സിബിഐയെ കൂടുതൽ എതിർകക്ഷിയായി കക്ഷി ചേർക്കാൻ രജിസ്ട്രിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.

28. ഹൈക്കോടതി അതിന്റെ അമിതാവേശ സമീപനത്തിൽ സിആർപിസിയുടെ വകുപ്പ് 482 ന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യവും പരിധിയും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 226 ന്റെയും പരിധിയും അതിലംഘിച്ചു, അത്തരം ഉത്തരവുകൾ പാസാക്കുന്നതിലൂടെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിന്റെയും ജുഡീഷ്യൽ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും കടന്നാണ് യഥാർത്ഥവും ഗണനീയമായതുമായ നീതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിവേഷത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചത്.

29. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ന്യായമായ നീതി നടപ്പാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ ആവേശവും വിവേകവും കോടതികൾ അനുവദനീയമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്വന്തം നീതിബോധമോ അമിതസ്വാഭിമാനമോ എന്ന വിശ്വാസം മറ്റ് അധികാരികളെ അവരുടെ നിയമപരമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ പാടില്ല. ജുഡീഷ്യൽ നിയന്ത്രണം

ഒരു നന്മയാണെന്ന് നമുക്ക് ഹൈക്കോടതികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ല, ജഡ്ജിമാരുടെ വ്യക്തിഗത മുൻകരുതലുകൾ, എത്ര നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണെങ്കിലും, നിയമത്തിന്റെ ഏകീകൃത പ്രയോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, നന്നായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ തത്വങ്ങളെ അവഗണിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ല. അനാവശ്യമായ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം അധികാരികളുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല, വ്യവഹാരക്കാരുടെ മനസ്സിലും അനിശ്ചിതത്വമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

30. വിഷയം അപ്രകാരം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്, 12.08.2021 ലെ അപവദിത ഉത്തരവ് പാസാക്കിയതിന് ശേഷം ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവുകളും അനാവശ്യമായതിനാൽ റദ്ദാക്കാനും തള്ളപ്പെടാനും അർഹമാണ്, അവ അതനുസരിച്ച് റദ്ദാക്കുകയും തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

31. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക്/നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, അപ്പീൽ വാദി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സമർപ്പിച്ച ക്രിമിനൽ അപ്പീലും, ബത്തേരിയിലെ രൂപതയും താമരശ്ശേരി കത്തോലിക്കാ രൂപതയും സമർപ്പിച്ച എല്ലാ എസ്എൽപികളും തള്ളി ഉത്തരവാവുന്നു.

.... J.
[DINESH MAHESHWARI]

........................J.
[BELA M. TRIVEDI]

ന്യൂ ഡൽഹി,

17.03.2023

ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള

നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.